

1500465-39.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de maconha, 03 porções de crack e 62 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava na via pública citada, local de intenso tráfico de drogas, e comercializava os entorpecentes.

Em determinado momento, ao perceber a aproximação de policiais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500465-39.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500465-39.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2349868/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22122565 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

866/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2349868 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 866/21/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO FABRICIO LEOCADIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

Vistos.

SANDRO FABRICIO LEOCÁDIO, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 24 de dezembro de 2021, por volta de 09h30, na Rua Pedro Lopes Dias, esquina com a Rua Natália Alves, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de maconha, 03 porções de crack e 62 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava na via pública citada, local de intenso tráfico de drogas, e comercializava os entorpecentes.

Em determinado momento, ao perceber a aproximação de policiais, dispensou a sacola

plástica que continha os entorpecentes e tentou se evadir, contudo, foi alcançado e detido.

Em revista pessoal, os policiais localizaram, na sacola plástica, 10 porções de maconha, 03 porções de crack e 62 porções de cocaína, além de R\$150,00 em espécie. Na ocasião, SANDRO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.11/12 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão da droga e do dinheiro.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi deferido (fls.80/84).

O laudo químico-toxicológico foi juntado às fls.126/130.

A denúncia foi oferecida às fls.143/144 e recebida às fls.145/146, em 17 de janeiro de 2022. Citado, SANDRO apresentou defesa preliminar às fls.167/170. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.174/175).

Em audiência foram ouvidos: Fernando Oliveira de Souza, João Antonio Mathais Melo e SANDRO FABRICIO LEOCÁDIO.

As partes apresentaram memórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvido em Juízo, o policial militar Fernando afirmou que, na data dos fatos, em patrulhamento, o réu avistou a viatura, dispensou uma sacola no chão e tentou se evadir. Contou que o abordou, localizou os entorpecentes dentro da sacola e conduziu SANDRO até a Delegacia. Disse que não o conhecia de outras abordagens. Declarou que o local da abordagem é conhecido pelo tráfico de drogas.

O policial João Antonio contou que, em patrulhamento, avistou SANDRO dispensando uma sacola no chão. Disse que dentro dela havia entorpecentes e dinheiro. Afirmou que não conhecia o réu de abordagens anteriores.

Interrogado, SANDRO negou os fatos. Declarou que reside no bairro Paulistano e foi até o local da abordagem para a aquisição de entorpecentes. Disse ter adquirido 10 pinos de cocaína, 3 porções de crack e 1 de maconha para consumo próprio. Negou que tivesse dispensado as drogas. Afirmou que os entorpecentes foram apreendidos em seu poder. Declarou ter passagem criminal por roubo. Contou que trabalhava como trabalhador rural assalariado.

Assim, as versões dos policiais, a versão do réu, a quantidade e a variedade da droga, a forma como estava embalada e o dinheiro apreendido deixam evidente o tráfico de drogas.

Ademais, o acusado não apresentou nenhuma razão para ser injustamente acusado.

Sobre a suficiência dos elementos do conjunto probatório em casos semelhantes, já decidiu o E. TJSP:

Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública na posse de 26 porções de cocaína, com peso líquido de 5,6g, escondidas no interior de suas vestes. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares.

Condenação e cálculo da pena mantidos. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500208-24.2021.8.26.0599; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2021; Data de Registro: 14/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGO 329, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo e resistência, inviável a solução absolutória. - Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para, com relação aos crimes previstos no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03,

e no artigo 329, "caput", do Código Penal, fixar o regime inicial semiaberto. (TJSP; Apelação Criminal 1501078-69.2019.8.26.0363; Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021) Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando-se a certidão de fls.56/61, nota-se que ela contém antecedentes do acusado e também de seu irmão (Alex Sandro Fabricio Leocádio), diante da semelhança de nome. O ora acusado nasceu em abril de 1995, de modo que os processos distribuídos até 2012 não são dele, já que ele era menor. As condenações impostas nos Autos nos. 1138-55, 2308-33 e 7370-49 se referem a Alex.

SANDRO ostenta duas condenações, nos Autos no.2172-55.2018 e 2239-54, com trânsito em julgado.

Assim, o réu é reincidente e tem maus antecedentes.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não era elevada a quantidade de droga apreendida.

Não há nos autos elementos sobre a personalidade, a conduta social a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Assim, diante dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em virtude da reincidência, aumento de mais 1/6 a pena, o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é reincidente.

Torno, pois, definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

O regime inicial será o fechado, único possível diante da reincidência.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa, o que perfaz 583 dias-multa. Aumento-a de mais 1/6, o que perfaz 680 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO SANDRO FABRICIO LEOCÁDIO à pena de 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei nº 11.608/03.

O acusado permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. O réu é reincidente e não comprovou ter ocupação lícita. As penas privativas de liberdade anteriores já não foram suficientes para freá-lo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que o dinheiro apreendido (R\$150,00) era produto do tráfico de droga, decreto a sua perda em favor do FUNAD.

P.I.C.

Registro, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA